

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เห็นได้ว่า มูลเหตุสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามนาคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนและโครงการทางด่วนดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามมีคำขอให้เพิกถอนสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ขอให้แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีร่วมในคณะผู้พิจารณาในการจัดการกรณีพิพาทกับเอกชน รวมทั้งอยู่ในคณะที่ทำการร่างสัญญาใด ๆ และขอให้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ลงนามในสัญญาสัมปทานใด ๆ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) คำขอดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อหาใหม่อันจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๘/๒๕๖๔)

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เรื่อง การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติที่พิพาท ออกโดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกำหนดจำนวนเนื้อที่ดิน อาณาเขต และจัดทำแผนที่ท้ายประกาศเพื่อสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐในท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งแม้ประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับที่ดินในท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แปลงที่ ๔ เท่านั้น จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๖๓)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เฉพาะในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน ที่ระบุว่าต้องเคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขาดความชัดเจน เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ระบุว่าจะไม่รับบุคคลประเภทใด เช่น ไม่รับบุคคลทั่วไป ไม่รับนักศึกษาวิชาทหาร หรือทหารนอกราชการ เป็นต้น ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวนี้ มีผลบังคับกับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบทุกคน โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ กรณีจึงถือเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๓/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และประกาศรับสมัครดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง แต่ประสงค์ให้ใช้บังคับสำหรับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ประกาศพิพาทจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๑/๒๕๖๔)



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. ๒ (เขาค้อ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ระงับหรือชะลอการบังคับตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ที่ ๒๕๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่กองทัพบกที่ ๓ ขอใช้ประโยชน์ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ ๘๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นที่กองทัพบกที่ ๓ ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นที่กองทัพบกที่ ๓ ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และให้เพิกถอนคำสั่งกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กองทัพบกที่ ๓ ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ ๒๕๗๑/๒๕๕๗ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ ๘๗๑/๒๕๖๐ฯ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๐ฯ ล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้อำนาจตามกฎหมายแต่งตั้งคณะกรรมการในการสำรวจ และเก็บข้อมูล การถือครองที่ดิน และพื้นที่คงสภาพป่าในเขตพื้นที่กองทัพบกที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การบูรณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในเขตท้องที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นแต่เพียงการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง มิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี

ส่วนคำสั่งกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๕๕/๒๕๖๐ นั้น คำสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แต่เพียงที่จะแจ้งไปยังราษฎรอาสาสมัครหรือบุคคลภายนอกให้ยุติการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอใช้ประโยชน์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีได้มีเจตนาจะบังคับเอากับผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คงมีอำนาจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไปเท่านั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล และไม่ได้มีลักษณะเป็นการสั่งการ คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้มีผลบังคับตามกฎหมายอันมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขปศุสัตว์

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องขอเพิกถอนคำสั่งที่มีมูลสำเนา มีที่ดิน ประกอบอาชีพและหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ในเส้นทางของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยละเลยไม่ดำเนินการตามมติที่ประชุมของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปประสานกับกรมทางหลวงเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟแทนสะพานข้ามทางรถไฟที่เหมาะสมนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือร้องเรียนการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดดังกล่าว ซึ่งต่อมาที่ประชุมของกระทรวงคมนาคมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปประสานกับกรมทางหลวงเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม และคณะกรรมการแก้ไขปัญหา



เรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคม ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเร่งประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อบริหารการก่อสร้างทางยกระดับทั้งในเรื่องรูปแบบและงบประมาณ และได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งในคำฟ้องและคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดก็ได้ยอมรับว่ามติของที่ประชุมดังกล่าวไม่ใช่มติโดยตรงที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับภาระการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จึงเห็นได้ว่ามติของที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปดำเนินการเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ข้อยุติตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นเพียงกระบวนการดำเนินการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มติของที่ประชุมข้างต้นยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายโดยตรงที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒๔๔ เลขที่ดิน ๒๑๖ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ฟ้องว่าหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันแก้ไขรูปแบบที่ดินดังกล่าวในระวางแผนที่ระวาง ๕๔๔๑ I ๒๖๒๒ โดยการขีด แทรก และเพิ่มเติมเส้นแนวเขตที่ดินในด้านที่ติดกับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๔๒ ใหม่ตลอดทั้งแนว ทำให้ที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินในระวางแผนที่แล้ว การลงที่หมายเดิมมีความคลาดเคลื่อนโดยดำเนินการลงที่หมายในระวางไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในระวางแผนที่ของโฉนดที่ดินดังกล่าว และให้ระวางแผนที่เดิมยังคงอยู่ต่อไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่การแก้ไขระวางแผนที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้นยังไม่มีผลให้โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีรูปแบบที่หรือเนื้อที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด การกระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการภายในฝ่ายปกครอง ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒๔๔



ของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการเช่นนั้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าฟ้องว่า หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ชร ๐๒๒๘ ออกทับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๒๑ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเป็นเจ้าของ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณะของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รวมทั้งมติที่ประชุมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยตีความภาพถ่ายทางอากาศ โครงการ w.w.s. (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ที่วินิจฉัยว่าที่ดินแปลงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๒๑ มีลักษณะเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ นั้น โดยที่คำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติที่ประชุมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงคำวินิจฉัยตีความภาพถ่ายทางอากาศ โครงการ w.w.s. (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นเพียงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินที่ทำการรังวัดว่าเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หรือไม่ ก่อนจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าตามคำขอ อันเป็นขั้นตอนการเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพิจารณารับย้ายผู้ฟ้องคดี และได้ยื่นแบบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกร ปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด



ปทุมธานี ซึ่งเป็นการขอย้ายตามวิธีการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายตามความประสงค์ โดยมีการบันทึกผลการพิจารณาย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผ่านระบบ HROPS ทางเว็บไซต์แล้ว แต่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี ๒๕๖๒ กรณีผู้ขอย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปทุมธานี ในรอบที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว มีมติไม่อนุมัติรับย้ายผู้ฟ้องคดีเนื่องจากโรงพยาบาลปทุมธานีมีแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคไตปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ครบตามกรอบอัตรากำลัง จากนั้นจึงได้มีการประกาศผลการย้ายทั้งสองวิธีตามประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ และประกาศผลรายชื่อแพทย์ ผู้ได้รับการอนุมัติ รอบที่ ๑ ดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้โดยชัดแจ้งว่า วัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีเป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่มีมติไม่อนุมัติรับย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปทุมธานี ตามวิธีการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๒ ในรอบที่ ๑ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๖/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๒ ที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายในรอบดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๒ กรณีการย้ายข้ามจังหวัด ผู้ขอย้ายต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เมื่อผู้ขอย้ายได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลผ่านระบบย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรหมุนเวียนในระบบ HROPS ได้ โดยส่วนราชการต้นทางและปลายทางจะพิจารณาให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการย้าย



ให้แล้วเสร็จต่อไป โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติไม่อนุมัติรับย้ายผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการพิจารณาให้ความเห็นตามขั้นตอนการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร กรณีการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินการภายในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน อันเป็นการปฏิบัติการภายในหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาพร้อมลงนามคำสั่งต่อไป มติของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายออกไปกระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๙/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมวาบ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ เพียง ๔๓ คะแนน ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินดังกล่าวซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลเพิกถอนผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ นั้น โดยที่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นเพียงการดำเนินการในขั้นตอนการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ จึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จนกว่าจะมีการนำผลการประเมินดังกล่าวไปออกคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิชยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการมาเป็นตำแหน่งครู วิชยฐานะครูชำนาญการ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๖/๒๕๖๓)



(๒) การตอบข้อหาหรือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งบุคลากร ระดับ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ ๖ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยซิ่นสีห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใต้สวนข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนว่าเทศบาลตำบลห้วยซิ่นสีห์จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบน้ำประปาในหมู่บ้านในราคาสูงเกินจริงและจัดซื้อที่ดินไม่ครบตามสัญญาโดยมีเนื้อที่ดินขาดหายไป ๒ ไร่เศษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙๙-๖๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ ๖ วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติไม่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่หรือทบทวนมติเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น โดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙๙-๖๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเพียงความเห็นที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ได้จากการใต้สวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๙๑ (๒) และมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายไม่ว่าจะในฐานะคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๙๙/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๒๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุมัติให้ เบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๔ เดือน อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับ อนุมัติให้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และต่อมาได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จึงถือว่าเป็นท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อยังไม่มีคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ จึงไม่มีสิทธิได้รับ ค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๒๙๙๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ศรีสะเกษ เพื่อให้ยกเลิกการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงิน ค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิทั้งหมดเต็มจำนวน หลังจากนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดี ได้คืนเงินจำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๒๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามสิทธิที่พึงจะได้รับ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเบิกค่าเช่าบ้านนั้น เป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๒๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทราบผลการตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ



พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิทั้งหมดเต็มจำนวน จึงเป็นเพียงการให้ความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงานต้นสังกัดที่แจ้งให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้พิจารณาและดำเนินการต่อไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๒๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งที่เคยอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้ว นั้น ก็เป็นการแจ้งความเห็นทางกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบเช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๒/๒๕๖๔)

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ มีหนังสือสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ที่ คค ๐๖๒๓.๗/ส/๔๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ที่ คค ๐๖๒๓.๗/ส/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน อันได้แก่ บ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้กระทำการปลูกสร้างลงบนที่ดินสงวนของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกไปภายใน ๖๐ วัน และ ๓๐ วัน ตามลำดับ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (จังหวัดนครราชสีมา) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยุติการออกหนังสือขังไล่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวออกจากที่ดินพิพาท ซึ่งคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่หนังสือสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ที่ คค ๐๖๒๓.๗/ส/๔๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรื้อย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินสงวนกรมทางหลวง ซึ่งมีข้อความแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน อันได้แก่ บ้านที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้กระทำการปลูกสร้างลงบนที่ดินแปลงดังกล่าว ออกไปภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ จึงได้มีหนังสือสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ที่ คค ๐๖๒๓.๗/ส/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรื้อย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินสงวนกรมทางหลวง แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน อันได้แก่ บ้านที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้กระทำการปลูกสร้างลงบนที่ดินแปลงดังกล่าวออกไปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายอีกครั้ง ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือ



ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าหากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท ซึ่งอยู่นอกเขตทางหลวงที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ครอบครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ประโยชน์เป็นที่กองวัสดุในงานทาง จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเท่านั้น จึงมิได้เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอื่นจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งไม่อาจถือได้ว่าเป็นหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือเตือนที่มีลักษณะเป็นการเริ่มต้นมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีและมารดาของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลรามาริบัติ ถูกคุกคามจากแพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาริบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของแพทย์ และเทปบันทึกภาพกล้องวงจรปิด พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษามารดาของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่าแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการคุกคามทางเพศต่อผู้ฟ้องคดีหรือมารดาของผู้ฟ้องคดีในระหว่างปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมอื่นที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพการแพทย์ และอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องน้ำ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเปลี่ยนอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาให้แก่มารดาของผู้ฟ้องคดีในการตรวจครั้งต่อไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงผลตรวจโรงพยาบาลรามาริบัติ แผนกจิตเวชของผู้ฟ้องคดี และผลตรวจโรงพยาบาลรามาริบัติของมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม นั้น คดีนี้แม้จะเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่คดีพิพาทที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น นอกจากจะเป็นคดีพิพาทที่มีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องเป็นการกระทำที่เกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจ



ทางปกครองตามกฎหมาย และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น เมื่อหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท เป็นเพียงการชี้แจงกรณีของผู้ฟ้องคดีร้องเรียน ขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น และผลการตรวจรักษาผู้ฟ้องคดี และมารดาของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงข้อมูลทางการแพทย์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทั่วไปในการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย มิได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลสัมปอ (องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ เดิม) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ฟ้องโต้แย้งว่า การที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากกรณีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอในขณะนั้นว่าบริหารงานไม่โปร่งใส และมีพฤติกรรมทุจริตในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ จังหวัดศรีสะเกษจึงมีหนังสือ ลับ ที่ ศก ๐๐๒๓.๔/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้เทศบาลตำบลสัมปอดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีที่มีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งหรือชี้แจงหรือตรวจดูเอกสารเพื่อป้องกันสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น แม้คำสั่งของจังหวัดศรีสะเกษดังกล่าวจะเป็นการสั่งการหรือการใช้อำนาจตามกฎหมายให้เทศบาลตำบลสัมปอไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไปก็ตาม แต่หนังสือข้างต้นก็เป็นเพียงการใช้อำนาจตามกฎหมายระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลตำบลสัมปอ ไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๑/๒๕๖๓)



๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนด โดยก่อนอนุมัติโครงการพิพาท ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การดำเนินการขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการใช้ประโยชน์ริมแม่น้ำและการล่องลำนำน้ํา อีกทั้ง ในการดำเนินโครงการนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และไม่มีการขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมทั้งที่ปรึกษาผู้ดำเนินการออกแบบสำรวจ ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโครงการพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอปรางค์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน (ที่งอกชายทะเล) ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าที่งอกชายทะเลมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการขุดลอกปากร่องแม่น้ำปรางแล้วนำดินที่ขุดมาถมจนเป็นแผ่นดินขึ้นมา ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่เอกชนได้ และผู้ดำเนินการ



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่าที่ดินที่รังวัดออกโฉนดที่ดิน (ที่ออกขายทะเล) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแปลงตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองเก่าและป่าคลองคอย” และต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ส่งเรื่องการขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน (ที่ออกขายทะเล) ทั้งสามแปลงให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่อกริมตลิ่งตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคัดค้านการรังวัดดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการคัดค้านการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือดังกล่าวถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการโต้แย้งสิทธิในการออกโฉนดที่ดินเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งให้ไประวางชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์และป่าสงวนแห่งชาติ ก็ย่อมต้องระวางป้องกันแนวเขตที่ดินของรัฐดังกล่าวโดยการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดิน (ที่ออกขายทะเล) ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้นย่อมเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน (ที่ออกขายทะเล) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้สั่งให้ชุดอุโมงค์ลอดใต้ถนนหน้าพระลานและถนนมหาธาตุ ซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนเสียหาย รวมทั้งจะทำให้ภาพลักษณ์ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยต้องมัวหมอง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวไม่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ซึ่งอาจจะทำให้อุโมงค์ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของขนาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเชื้อโควิด ๑๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการสร้างอุโมงค์ไว้เป็นการชั่วคราว นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการให้ชุดอุโมงค์



ลดได้ถนนหน้าพระลานและถนนมหาธาตุ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๗) ประกอบกับมาตรา ๘๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๒/๒๕๖๔)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กรมทรัพยากรน้ำ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง และไม่ได้จัดให้มีการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม และผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงก่อนที่จะแจ้งความเห็นที่มีต่อโครงการไปยังคณะกรรมการแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง



การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement : PNPCA) และกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงในประเทศไทย และให้เพิกถอนความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงที่ได้ดำเนินการส่งไปยังคณะกรรมการแม่น้ำโขงทั้งสิ้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย ที่จะเป็นการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ชุมชน และประชาชน ในผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการบนแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเพียงพอและจริงจัง การแปลเอกสารเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หรือผลกระทบข้ามพรมแดนซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอันตรายข้ามพรมแดน ก่อนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง และหรือก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการอื่นให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแม่น้ำโขง ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โดยตลอดแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีความประสงค์อันแท้จริงที่จะขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยต้องจัดให้มีการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง รวมทั้งดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม และผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คำฟ้องข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



ส่วนกรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของตึกแถวขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คูหา เลขที่ ๓๗๓/๖๔ ซอยจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้รื้อถอนอาคารข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตึกแถวขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๕ คูหา เลขที่ ๓๗๓/๗๐-๗๔ โดยมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารออกไปทางด้านหลังทำให้มีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างน้อยกว่า ๓ เมตร และก่อสร้างโดยไม่ได้รับแนวอาคารด้านทิศตะวันออกที่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งถนนมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย ๖ เมตร อันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๔ และข้อ ๔๑ (๑) และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการรื้อถอนตึกแถวในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการรื้อถอนอาคารตึกแถวชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๕ คูหา เลขที่ ๓๗๓/๗๐-๗๔ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารในส่วนที่พิพาทโดยตนเอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนตึกแถวดังกล่าว อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า



เกินสมควร จึงนำคดีมาฟ้องต่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนตึกแถวพิพาทในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายไปแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พื้นที่ ๑๘๖ ตารางเมตร กว้างประมาณ ๑๒ เมตร เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมเข้าสู่โครงการศุภาลย์ไลท์ รัชดาภิเษก-นราธิวาส-สาทร โดยมีการตัดต้นไม้สาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและตัดทางเท้าสาธารณะ ล้างสาธารณะเพื่อเป็นถนนเข้าสู่โครงการ ทั้งที่ผู้อำนวยการเขตยานนาวา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพื้นที่สาธารณะดังกล่าว แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยอนุญาตให้ผู้ร้องสอดนำพื้นที่สาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของโครงการที่พิพาทโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดตัดโค่นต้นไม้และรื้อทางเท้า โดยให้ปรับพื้นที่กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดังสภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของผู้ร้องสอด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๓/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า พื้นที่ถนนซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เจ้าของเดิมอุทิศให้โดยปริยาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้อาศัยและสัญจรไปมา มีความประสงค์ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว โดยได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ถูกเพิกเฉยไม่มีการชี้แจงใด ๆ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องจึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันปฏิบัติหน้าที่จัดการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำของถนนซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ให้มีสภาพดีและ

